

과징금 부과기준

1. 목 적

이 기준은 「자산유동화에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제38조의3, 같은 법 시행령 제5조의7의 규정에 따라 과징금을 부과함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 통 칙

가. 이 규정에서‘법정최고액’이란 이 기준 3.에서 규정하는 기준금액에 이 기준 4.에서 규정하는 부과비율의 상한을 곱한 금액(20억원을 초과하는 경우에는 20억원)을 말한다.

나. 과징금 부과액은 다음의 방법에 따라 순차적으로 산정한다.

- (1) 과징금 부과 기초가 되는 기준금액을 정한다.
- (2) 기준금액에 이 기준에서 정한 부과비율을 곱하여 기본과징금을 산정한다.
- (3) 이 기준 6.에서 규정하는 최저부과액 사유에 해당되는 경우에는 법정최고액의 100분의 50 이상을 기본과징금으로 한다.
- (4) 위반자에게 감경사유가 있는 경우에는 기본과징금에서 감경금액을 차감한 금액을 부과과징금으로 하고, 면제사유가 있는 경우에는 과징금 부과를 면제한다.
- (5) 이 기준에 의하여 산출한 부과과징금이 제38조의3의 법정한도를 초과하는 경우에는 법정한도액을 부과한다.
- (6) 이 기준에 의하여 산정한 과징금 부과액 중 10만원 미만의 금액은 절사한다.

다. 법 제38조의3에 해당하는 위반행위가 2개 이상 발생한 경우에는 각 위반행위의 주체·사유가 동일하더라도 유동화전문회사등(유동화전문회사, 신탁업자 및 자산유동화업무를 전업으로 하는 외국법인을 말한다. 이하 같다.) 또는 자산유동화계획이 다른 경우, 각 행위를 구분하여 각각 과징금을 산정하고 이를 모두 합산한 금액을 과징금으로 부과하되, 과징금의 한도는 위반행위별로 각각 법상 한도를 적용한다.

3. 기준금액과 기본과징금의 산정

(1) 기준금액은 법 제38조의3에 해당하는 위반행위로 인하여 법 제33조의3에 따라 유동화증권을 보유할 의무가 있는 자가 의무보유하지 않은 유동화증권 발행잔액(법 제33조의3에 따라 보유해야 할 유동화증권의 발행잔액과 실제 보유한 유동화증권의 발행잔액의 차액을 이 규정 제18조의3 제3항 각호의 방법으로 계산하여 그 중 가장 작은 금액으로 산정한다. 이하 같다.)으로 한다. 다만, 동일한 유동화전문회사등 또는 자산유동화계획과 관련하여 복수의 위반사항이 발생한 경우에는 이를 하나의 위반행위로 보아 합산하여 산정한다.

(2) 기본과징금은 기준금액에 이 기준 4.에서 규정하는 부과비율을 곱하여 산정한다.

4. 부과비율의 산정

가. 부과비율은 위반행위의 중요도 및 감안사유에 따라 다음과 같이 산정한다.

위반행위의 중요도 감안사유	상	중	하
상향조정 사유 발생	100분의 100	100분의 80	100분의 60
해당사항 없음	100분의 80	100분의 60	100분의 40
하향조정 사유 발생	100분의 60	100분의 40	100분의 20

나. 위반행위의 중요도 판단기준

위반행위의 중요도를 상·중·하로 판단함에 있어 다음의 판단요소를 고려하여 적용한다.

구분 중요도	상	중	하
의무보유 위반비율 ^{주)}	100%	25% 이상 100% 미만	25% 미만

주) 의무보유 위반비율은 동일한 유동화전문회사등 또는 자산유동화계획별로 다음과 같이 적용한다.

$$\text{의무보유 위반비율} = 1 - (\text{의무보유한 금액} / \text{의무보유 해당액})$$

다. 감안사유 판단기준

구 분	조 정 기 준
상향 조정 사유	- 위반행위를 은폐 또는 축소하기 위하여 허위자료를 제출하거나 자료제출을 거부한 사실이 있는 경우 - 자산유동화법 위반 행위로 조치(경고 및 주의 제외)를 받은 이후 1년 이내에 의무보유 위반으로 과징금을 부과 받게 되는 경우
하향 조정 사유	- 위반행위에 대한 고의가 없는 경우 또는 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진 신고하거나, 조사 과정 등에 적극적으로 협조한 경우 - 부도발생, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차를 개시하거나, 채권금융기관 공동관리 등 기업구조조정 절차를 개시한 경우 또는 위반행위시의 최대주주 및 경영진이 실질적으로 교체되어 기업회생과정에 있고 과징금 부과로 인하여 소액주주의 피해가 예상되는 경우

5. 과징금의 감면

- (1) 위반자가 법 제38조의3의 위반행위를 다음과 같이 지체없이 시정한 경우에는 당해 기본과징금에서 다음의 비율을 곱한 금액을 감경한다. (단, 시정일수 산정시 공휴일, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날, 토요일은 산입하지 아니한다.)

시정일수	7일 이내	8~10일	11~15일
감경비율	50/100	30/100	10/100

- (2) 위반행위의 내용이나 정도에 비추어 과징금이 현저히 과도하다고 판단되는 경우로서 증선위가 인정하는 경우에는 해당 과징금을 감면할 수 있다.
- (3) 동일한 위반행위에 대하여 과태료 등 실효성 있는 제재조치를 이미 받은 경우에는 제재금액 등을 고려하여 이 기준에 따른 과징금을 감면할 수 있다.
- (4) 위반자의 지급불능, 지급정지 또는 자본잠식 등의 사유로 위반자가 과징금을 납부할 능력이 없다고 객관적으로 인정되는 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.
- (5) 기준금액이 경미하고 위반기간이 5영업일 이내인 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.
- (6) 조정 후 과징금이 10만원 이하인 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

6. 최저부과액

법 제38조의3에서 규정하는 위반행위가 1년 이상 지속되거나, 최종 위반시로부터 2년 이내에 3회이상 발생한 경우에는 법정최고액의 100분의 50 이상을 과징금으로 부과한다.

7. 과징금 납부에 대한 담보의 징구

「행정기본법」 제29조에 따라 과징금 납부기한을 연장하거나 분할납부하게 하는 경우, 납부의무자가 과거 금융위원회로부터 부과받은 과징금을 연체한 사실이 있는 경우에 한하여 담보를 제공하게 할 수 있다.

8. 과오납금 환급가산금의 이율

법 제38조의3 제3항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제383조의2 규정에 의하여 환급가산금에 적용되는 이율은 국세기본법 시행규칙 제19조의3에 따라 재정경제부장관이 정하여 고시하는 이자율을 말한다.